BRAINLAB

Brainlab Sales GmbH
Olof-Palme-Straße 9 · 81829 Munich ·
Germany

phone: +49 89 99 15 68 - 0
fax: +49 89 99 15 68 - 5033

Krankenhaus Nordwest
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt
Germany

München, November 6, 2024
Angebot QN-KNFHGN-SBD-106

Lieferung:	DDP (Incoterms 2020)
Zahlungsbedingungen regelmäßige Gebühren:	Jährlich nach Abnahme zu Beginn der jeweiligen Rechnungsperiode - innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der jeweiligen Rechnung

Die Preise in diesem Angebot gelten ab Ausstellungsdatum für einen Zeitraum von 90 Tagen. Die beiliegenden Geschäftsbedingungen mit dem Titel: "Allgemeine Geschäftsbedingungen" sind wesentlicher Bestandteil dieses Angebots.

Exactrac - X Ray Service Contract

101571-EXACTRAC-001 Vertragsbeginn: Januar 1, 2025 Vertragsende: Juni 30, 2027

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Laufzeit in Monaten
		SERVICEVERTRAG RADIOSURGERY		
1	81024-97	TECHNISCHER SERVICEVERTRAG EXACTRAC X-RAY	1	30
2	81025-12	TECHNISCHER SERVICEVERTRAG RAHMENLOSE STEREOTAKTISCHE HARDWARE	1	30
3	81025-27	SERVICEVERTRAG DATENÜBERTRAGUNG (FÜR EINE RT PLATTFORM)	1	30

BRAINLAB

ExacTrac Virtuelle Maschine

101571-SERVER VM-001 Vertragsbeginn: Januar 1, 2025 Vertragsende: Juni 30, 2027

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Laufzeit in Monaten
		SERVICEVERTRAG RADIOSURGERY		
4	81025-27	SERVICEVERTRAG DATENÜBERTRAGUNG (FÜR EINE RT PLATTFORM)	1	30

	EUR/Jahr
Exactrac - X Ray Service Contract	39.920,00
ExacTrac Virtuelle Maschine	2.604,00
GESAMTPREIS	**42.524,00**
	Jährlich
Gesamtpreis - Jahr 1	42.524,00
Gesamtpreis - Jahr 2	42.524,00
Gesamtpreis - Jahr 3	21.262,00

*** Arbeits- und Reisekosten für vor-Ort Service sind im Angebot enthalten (siehe Artikel 89020-19)
*** ExacTrac Infrarot ist Teil dieses Angebots
*** Datentransfer wird pro Platform benötigt

Die Konfiguration dieses Angebots wurde von Brainlab nicht auf die technische Korrektheit in Verbindung mit bereits in Ihrem Krankenhaus installierten Gerätschaften überprüft.

Dieses Angebot ist für budgetäre Zwecke.

Es gilt die unter https://www.brainlab.com/dpaDE abrufbare Datenverarbeitungsvereinbarung.

Trenzinger

Sabine Trenzinger
Manager Customer Service Sales
sabine.trenzinger@brainlab.com

BRAINLAB

Hiermit bestellen wir die oben aufgeführten Artikel gemäß Angebot QN-KNFHGN-SBD-106

Ort, Datum

Name

Unterschrift

BRAINLAB

Exactrac - X Ray Service Contract

SERVICEVERTRAG RADIOSURGERY

1 | 81024-97 | TECHNISCHER SERVICEVERTRAG EXACTRAC X-RAY

Technischer Servicevertrag für ein (1) ExacTrac X-Ray System inklusive der folgenden Leistungen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

82024-09 | WARTUNG UND INSPEKTION EXACTRAC

Präventive Wartung und Inspektion, inklusive Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der Systemmodule und Produktkomponenten entsprechend der Brainlab-Qualitätsstandards. Außerdem wird eine Sicherheitsprüfung der mechanischen und elektrischen Geräte durchgeführt.

82027-21 | REPARATURMATERIAL FÜR EXACTRAC X-RAY

Austausch von defekten Teilen bei System- oder Komponentenausfall. Beinhaltet den Versand und die Bearbeitung von Ersatzteilen; beinhaltet nicht die Reisekosten oder die Arbeit vor-Ort durch das Brainlab Service & Support Personal. Schäden, Ausfälle oder Fehlfunktionen, die durch Benutzerfehler, mangelnde Sorgfalt, unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Modifikationen oder Wartung oder den Betrieb des Systems außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks verursacht werden, sind nicht durch diesen Servicevertrag abgedeckt.

82027-33 | REPARATURMATERIAL FÜR PREP/REVIEW SYSTEM

Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

89020-19 | ARBEITS - UND REISEKOSTEN VOR-ORT SERVICE

Vor-Ort Service durch geschultes und zertifiziertes Brainlab Service- und Support-Personal; beinhaltet Reisekosten und Arbeitsaufwand für die Vorbeugung, Fehlersuche und Behebung möglicher Gerätefehlfunktionen.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG

Prioritätsbasierte Reaktion des Brainlab Service- und Support-Personals und vorrangiger Zugriff auf lokale Ersatzteillager im Falle unerwarteter System-, Geräte- oder Instrumentenausfälle oder -Fehlfunktionen, wodurch eine schnelle Reaktionszeit gewährleistet und Verzögerungen im chirurgischen Ablauf minimiert werden.

BRAINLAB

89020-40 | FERNWARTUNG VIA BRAINLAB CONNECTED CARE
Prioritätsbasierte Remote-Systemdiagnose und Live-Remote-Fehlerbehebung und -Lösung von Systemproblemen im Zusammenhang mit relevanter Brainlab-Software und -Hardware, digitaler OP-Routing-Infrastruktur und Krankenhausnetzwerkverbindungen. Servicezeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr, außer an Feiertagen.
Hinweis: Brainlab Connected Care muss auf dem Brainlab-System des Kunden installiert und aktiviert sein, damit Remote-Support geleistet werden kann. Wird vom Kunden kein Fernzugriff über Brainlab Connected Care oder eine andere adäquate, von Brainlab akzeptierte Verbindung zur Verfügung gestellt, behält sich Brainlab das Recht vor, zusätzliche Servicegebühren für den Vor-Ort-Support zu berechnen.

89020-41 | 24/7 TELEFON SUPPORT
24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche Telefonsupport durchgeführt von technischen Experten

2 | 81025-12 | TECHNISCHER SERVICEVERTRAG RAHMENLOSE STEREOTAKTISCHE HARDWARE
Technischer Servicevertrag für rahmenlose Stereotaktische Hardware inklusive der folgenden Leistungen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

82997-02 | REPARATURMATERIAL FÜR FRAMELESS SRS
Austausch defekter Teile bei Systemausfall, einschließlich Versand von Ersatzteilen.

89020-19 | ARBEITS - UND REISEKOSTEN VOR-ORT SERVICE
For a detailed product description please refer to position 1 on page 4.

89020-20 | PRIORITÄTSBASIERTE RESSOURCENPLANUNG
For a detailed product description please refer to position 1 on page 4.

89020-40 | FERNWARTUNG VIA BRAINLAB CONNECTED CARE
For a detailed product description please refer to position 1 on page 5.

89020-41 | 24/7 TELEFON SUPPORT
For a detailed product description please refer to position 1 on page 5.

3 | 81025-27 | SERVICEVERTRAG DATENÜBERTRAGUNG (FÜR EINE RT PLATTFORM)
Instandhaltung von Datentransfer und Datennetzkonfigurationen zwischen einem (1) Brainlab RT System (installiert auf einer Planungsstation, Node™, VM - Virtual Machine, Server, ExacTrac Dynamic Workstation) und Geräten von Drittanbietern, wie PACS oder Bildgebungssystemen (MR, CT, Röntgen/Angio, PET/SPECT, 4D-CT, DTI/Fibertracking) sowie Record & Verify Systemen (Aria, Mosaiq). Je nach Systemkonfiguration umfasst der angebotene Service Folgendes:

- Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem IT-Personal des Krankenhauses.
- Instandhaltung der Datenverbindung zwischen Brainlab und dem System eines Drittanbieters, um sicherzustellen, dass die Patientendaten auf dem Server/Planungssystem/Behandlungsarbeitsplatz zugänglich sind.
- Nach einem Update/Upgrade oder einer größeren Reparatur im Record & Verify System, Rekonfiguration (soweit erforderlich) und Überprüfung der Datenverbindung vom Brainlab-Behandlungsplanungssystem und/oder der Eigenschaften des konischen Kollimators und anderer exportierter Parameter gemäß der Brainlab-Funktionscheckliste.
- Nach einem Servertausch oder einer VM-Wartung: Rekonfiguration (falls erforderlich) und Überprüfung der Datenverbindung vom Brainlab-System gemäß der Brainlab-Funktions-Checkliste.

- Alle erforderlichen Funktionstests und Qualitätssicherungsverfahren.

HINWEIS: Dieser Artikel geht von der Verfügbarkeit einer Remote-Verbindung zu den Brainlab-Systemen aus. Für bestimmte Tests, Verifizierungen oder Überprüfungen kann eine Fern- oder Vor-Ort-Präsenz von Personal einer dritten Partei (z. B. PACS-Administrator) während des Brainlab-Wartungsverfahrens erforderlich sein. Wird vom Kunden kein Fernzugriff über Brainlab Connected Care oder andere von Brainlab akzeptierte adäquate Verbindungen zur Verfügung gestellt, behält sich Brainlab das Recht vor, zusätzliche Servicegebühren für den Vor-Ort-Support zu berechnen.

BRAINLAB

ExacTrac Virtuelle Maschine

SERVICEVERTRAG RADIOSURGERY

4 | 81025-27 | SERVICEVERTRAG DATENÜBERTRAGUNG (FÜR EINE RT PLATTFORM)

For a detailed product description please refer to position 3 on page 5.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. DEFINITIONEN UND ANWENDUNG

1.1. "ANGEBOT" bezeichnet das Angebot, dem die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beiliegen.

1.2. "BRAINLAB" bezeichnet die BRAINLAB Gesellschaft, welche im ANGEBOT spezifiziert ist.

1.3. "SOFTWARE" bezeichnet die im ANGEBOT enthaltene Software, die von BRAINLAB zu liefern oder bereitzustellen ist.

1.4. "PRODUKTE" bezeichnet alle im ANGEBOT enthaltenen Software- und Hardwareprodukte.

1.5. "SERVICELEISTUNGEN" bezeichnet die im ANGEBOT konkret genannten oder von BRAINLAB im Zusammenhang mit einer Softwarelizenz oder dem Kauf, Update oder Upgrade oder der Vermietung von PRODUKTEn erbrachten Serviceleistungen, zum Beispiel Installationsleistungen, Instandhaltungsmaßnahmen oder Leistungen im Rahmen der Gewährleistung.

1.6. "DRITTPARTEIPRODUKTE" bezeichnet PRODUKTE, die von einem Dritten hergestellt und dem Kunden von BRAINLAB zur Verfügung gestellt werden.

1.7. "LIEFERUNG" bezeichnet (i) in Bezug auf Hardware die Auslieferung des PRODUKTS, (ii) in Bezug auf SOFTWARE das Hochladen, die Lieferung an den Standort des Kunden oder die Bereitstellung zum Download; ein Schlüssel zur Aktivierung der SOFTWARE wird gegebenenfalls bereitgestellt.

1.8. "LAUFZEIT" bezeichnet einen im ANGEBOT genannten Zeitraum für die Bereitstellung von MIETGERÄTEN, für Softwarelizenzen oder für das Erbringen von SERVICELEISTUNGEN.

1.9. "LICENSE SUPPORT" und "APPLICATION SUPPORT" bezeichnet Serviceverträge wie im entsprechenden ANGEBOT spezifiziert.

1.10. „FUNCTION CHECKLIST" bezeichnet das von Brainlab erstellte Dokument nach Durchführung der Funktionsprüfung.

1.11. „INSTALLATIONSBERICHT" (oder „ACCEPTANCE PROTOCOL") bezeichnet das von Brainlab erstellte und vom Kunden bestätigte Dokument welches das fehlerfreie Funktionieren der PRODUKTE bestätigt.

1.12. "VERBUNDENES UNTERNEHMEN" einer Partei bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, die eine Partei beherrscht, von ihr beherrscht wird oder gemeinsam mit ihr von einer Partei beherrscht wird, solange eine solche Beherrschung besteht. "Beherrschung" im Sinne dieser Definition bedeutet (i) im Falle von Kapitalgesellschaften direktes oder indirektes Eigentum von fünfzig Prozent (50%) oder mehr der Aktien bzw. der bei der Wahl des Vorstands stimmberechtigten Anteile und (ii) im Falle von Personengesellschaften direktes oder indirektes Eigentum von fünfzig Prozent (50%) oder mehr des Eigenkapitals oder der Einkommensbeteiligung daran.

1.13. Alle PRODUKTE und SERVICELEISTUNGEN werden ausschließlich nach Maßgabe der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und eventuell vorhandener Anhänge hierzu geliefert und erbracht.

1.14. Spätestens mit der LIEFERUNG der PRODUKTE und/oder dem Erbringen von SERVICELEISTUNGEN gelten die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen.

2. ANGEBOT / AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

2.1. Von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit.

2.2. BRAINLABs Angebote sind unverbindlich und freibleibend und stellen lediglich Aufforderungen zur Abgabe von Kauf-, Miet-, Lizenz- oder Serviceangeboten dar. BRAINLAB hält sich jedoch an die in den ANGEBOTEN genannten Preise für 90 (in Worten: neunzig) Tage gebunden.

2.3. Ein ANGEBOT kann SOFTWARE, Hardwareprodukte und/oder SERVICELEISTUNGEN beinhalten. PRODUKTE werden zum Kauf oder zur Miete angeboten; PRODUKTE, die für eine bestimmte LAUFZEIT zur Miete angeboten werden, werden als „MIETGERÄTE" bezeichnet; SOFTWARE wird stets vorbehaltlich der in Ziffer 14 unten angegebenen und gegebenenfalls weiterer im ANGEBOT genannten Lizenzbedingungen lizenziert.

2.4. Nach Eingang einer Kundenbestellung kann BRAINLAB eine technische Auftragsprüfung vornehmen, um die Kompatibilität der im ANGEBOT genannten PRODUKTE und SERVICELEISTUNGEN mit den bereits vorhandenen Geräten des Kunden zu prüfen. Anschließend kann BRAINLAB dem Kunden eine endgültige Auftragsbestätigung übersenden oder ein neues, den Erfordernissen angepasstes Angebot gemäß Ziffer 2.2 oben erstellen.

2.5. Ein verbindlicher Vertrag kommt erst mit Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden zustande.

2.6. Sollte der Kunde nach Erhalt der Auftragsbestätigung von BRAINLAB Änderungen der vertragsgegenständlichen Konfiguration wünschen, berücksichtigt BRAINLAB nach Möglichkeit die gewünschten Änderungen; eventuelle Zusatzkosten, die durch solche Änderungen ausgelöst werden, trägt der Kunde.

2.7. BRAINLAB ist berechtigt, Subunternehmer zur Ausführung von SERVICELEISTUNGEN einzusetzen.

3. DRITTPARTEIPRODUKTE

3.1. Schließt der Kunde Verträge mit Dritten ab, die einen technischen Bezug zu den PRODUKTEN haben, übernimmt BRAINLAB weder eine Verantwortung für die betreffenden Verträge mit Dritten noch für die DRITTPARTEIPRODUKTE.

3.2. BRAINLAB bestätigt Kompatibilität ausschließlich mit DRITTPARTEIPRODUKTEN oder anderen Produkten anderer Hersteller, die ausdrücklich im BRAINLAB Produkthandbuch oder sonstiger technischer Dokumentation von BRAINLAB aufgeführt sind; dies gilt darüber hinaus nur für die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung aktuelle Ausführung solcher DRITTPARTEIPRODUKTE.

3.3. Für Schäden, welche durch zukünftig von den Herstellern solcher DRITTPARTEIPRODUKTE vorgenommene Änderungen entstehen, übernimmt BRAINLAB keine Haftung. Dies gilt beispielsweise für orthopädische oder andere Implantate, Mikroskope, Kernspin- und Computertomografen.

3.4. Der Kunde bemüht sich nach Kräften darum, für die Dauer der Installation DRITTPARTEIPRODUKTE für gegebenenfalls erforderliche Funktionsprüfungen bereitzustellen, soweit BRAINLAB dies in angemessenem Umfang verlangt.

3.5. Für die Installation und Pflege von SOFTWARE, die zur Nutzung auf Computerhardware anderer Hersteller bestimmt ist, ist der Kunde allein verantwortlich.

4. PREISGESTALTUNG / PREISERHÖHUNGEN

4.1. Wenn im ANGEBOT nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise in BRAINLABs Angeboten ex works (INCOTERMS 2020) der Fertigungsstätte. Für Airo ist die Fertigungsstätte Massachusetts, USA; für Vero ist die Fertigungsstätte Hiroshima, Japan; für alle anderen PRODUKTE ist die Fertigungsstätte Kirchheim/Heimstetten, Deutschland. Versicherung, Transport, Steuern und andere Gebühren sind nicht im Preis inbegriffen und werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt. Für den Fall eines allgemeinen Preisanstieges für Frachtkosten behält Brainalb sich vor, höhere Fracht- und/oder Versicherungskosten zu erheben. Jede Erhöhung der Frachtkosten muss vom Kunden schriftlich bestätigt werden, wobei der Kunde eine solche Bestätigung nicht unbillig verweigern wird. Brainlab sichert zu, dass eine eventuelle Preiserhöhung die tatsächliche Erhöhung der Kosten widerspiegelt. Brainlab wird keinen Aufschlag über die tatsächliche Preiserhöhung hinaus berechnen.

4.2. BRAINLAB behält sich die Änderung von regelmäßig, zum Beispiel monatlich, vierteljährlich oder jährlich anfallenden SOFTWARE-Lizenzgebühren, Gebühren für SERVICELEISTUNGEN oder anderen Gebühren vor ("REGELMÄßIGE GEBÜHREN"). Solche Preisänderungen werden in dem auf die Preisanpassung folgenden Vertragsjahr wirksam, wenn BRAINLAB den Kunden mindestens 4 (in Worten: vier) Monate zuvor von der Preisänderung in Kenntnis gesetzt hat.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

5.1. Die Zahlungs- und/oder Akkreditivbedingungen sind im ANGEBOT geregelt.

5.2. Sollten im ANGEBOT keine Zahlungsbedingungen geregelt sein, gelten die folgenden Bedingungen:

Bei einem Gesamtauftragswert von mehr als EUR 15.000,00 (oder einem entsprechenden Betrag in anderer Währung) inkl. MwSt. sind Zahlungen fällig wie folgt:

- 30% ohne Abzüge innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Auftragsbestätigung von BRAINLAB beim Kunden
- 60% ohne Abzüge innerhalb von 10 Tagen nach LIEFERUNG
- 10% ohne Abzüge innerhalb von 10 Tagen nach Datum des INSTALLATIONSBERICHTS.

PRODUKTE, darunter insbesondere SOFTWARE, für die keine Installation durch Brainlab vorgesehen ist, gelten mit der LIEFERUNG als abgenommen und der INSTALLATIONSBERICHT gilt als erstellt.

Beträge bis zu EUR 15.000,00 (bzw. dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) inkl. MwSt. sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge zahlbar.

5.3. BRAINLAB ist jederzeit berechtigt, Rechte und/oder Zahlungsansprüche, welche BRAINLAB gegenüber dem Kunden hat, an VERBUNDENE UNTERNEHMEN oder Dritte abzutreten oder zu übertragen.

5.4. Verzögern sich der Versand oder die LIEFERUNG aus Gründen, die der der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, so gilt 30 Tage, nachdem BRAINLAB Lieferbereitschaft angezeigt hat, die LIEFERUNG als erfolgt und der bei LIEFERUNG zu zahlende Betrag als fällig. Der Kunde hat alle durch die Verzögerung gegebenenfalls anfallenden Zusatzkosten zu übernehmen und BRAINLAB diesbezüglich freizustellen.

5.5. Verzögert sich Installation durch Brainlab durch Umstände, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, ist der bei Fertigstellung des INSTALLATIONSBERICHTS zu zahlende Betrag ohne Abzüge

(i) sechs Monate nach LIEFERUNG oder

(ii) bei Installation, falls diese früher erfolgt, zur Zahlung fällig. Der Kunde hat alle durch die Verzögerung gegebenenfalls anfallenden Zusatzkosten zu übernehmen und BRAINLAB diesbezüglich freizustellen.

5.6. Zahlungen für SERVICELEISTUNGEN sind jährlich im Voraus zu leisten, wenn im ANGEBOT keine anderslautenden Zahlungsbedingungen angegeben sind. Die erste Zahlung ist innerhalb von zehn Tagen ab Eingang der Auftragsbestätigung beim Kunden fällig.

5.7. Ist im ANGEBOT eine Sicherheitsleistung vereinbart ("SICHERHEITSLEISTUNG"), ist diese innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen ab dem Datum der betreffenden Rechnung zur Zahlung fällig. Die SICHERHEITSLEISTUNG darf von BRAINLAB mit anderen Geldern vermischt werden und wird nicht verzinst. Verwendet BRAINLAB die SICHERHEITSLEISTUNG für finanzielle Verpflichtungen des Kunden, hat der Kunde sie umgehend wieder aufzufüllen. Hat der Kunde alle seine Pflichten uneingeschränkt erfüllt, ist ihm auf Aufforderung die gegebenenfalls verbliebene SICHERHEITSLEISTUNG rückzuerstatten.

5.8. Sollten REGELMÄßIGE GEBÜHREN anfallen, ist die erste innerhalb von 10 (in Worten: zehn) Tagen nach Unterzeichnung des INSTALLATIONSBERICHTS oder der ersten Patientenbehandlung, falls diese früher erfolgt, zur Zahlung fällig. Danach sind die REGELMÄßIGEN GEBÜHREN bis zum dritten Tag des jeweiligen Vertragszeitraums fällig.

5.9. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzüge zur Zahlung fällig.

5.10. Kommt der Kunde mit seiner Zahlung in Verzug, ist BRAINLAB berechtigt, Zinsen in Höhe von 10% p.a. als pauschalen Schadenersatz zu verlangen, wenn nicht der Kunde nachweist, dass BRAINLAB ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines höheren Schadens durch BRAINLAB bleibt vorbehalten.

5.11. Bei Teillieferung durch BRAINLAB ist vom Kunden ein angemessener Teilbetrag zu zahlen; steht beispielsweise die LIEFERUNG von einem oder mehreren gesonderten Teilen aus, hat der Kunde den für alle bereits gelieferten Teile fälligen Betrag zu zahlen. Bei Fehlen nur geringwertiger Teile ist der volle Preis zu entrichten, wenn durch das Fehlen der Teile der sichere Einsatz des PRODUKTES am Patienten nicht beeinträchtigt wird.

5.12. Eine Aufrechnung durch den Kunden ist nur zulässig mit Forderungen, die (i) aus demselben Vertragsverhältnis entstanden sind, (ii) die dasselbe Produkt betreffen wie die Hauptforderung, und wenn (iii) die Ansprüche des Kunden unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.13. Der Kunde macht BRAINLAB die nötigen Informationen zur Überprüfung seiner Bonität zugänglich.

6. VORBEREITUNG DES STANDORTS / ANPASSUNG AN KUNDENWÜNSCHE

6.1. Der Kunde trägt die Verantwortung dafür, dass der für die PRODUKTE vorgesehene Standort und die technische Einrichtung alle aufsichtsbehördlichen, baulichen oder strahlenschutzbedingten Auflagen erfüllen, die von BRAINLAB oder nach geltendem Recht vorgeschrieben sind. Die Überprüfung oder Begutachtung, ob diese Auflagen eingehalten werden, erfolgt auf Kosten des Kunden. Es liegt im Ermessen von BRAINLAB, den Beginn der Installation davon abhängig zu machen, dass die nötigen Vorbereitungen getroffen sind, was gegebenenfalls einer formellen Überprüfung zehn Tage vor der Installation bedarf.

6.2. Der Kunde hat gegebenenfalls notwendige Genehmigungen, Konzessionen und Zulassungen einzuholen, die von lokalen Behörden oder von anderer Seite verlangt werden und die für die Installation oder den Betrieb der PRODUKTE erforderlich sind. Falls zu erwarten ist, dass die Durchführung der Annahme der LIEFERUNG oder Installation durch solche Auflagen beeinträchtigt werden könnte, oder falls solche Auflagen Änderungen des Vertrages notwendig machen, hat der Kunde BRAINLAB umgehend davon in Kenntnis zu setzen.

6.3. Verträge können Leistungen zur Vorbereitung des Standorts beinhalten; am Anfang eines solchen Projekts kann eine Konzeptionsphase stehen, unter anderem für die Planung von Aufbau, elektrischer Verkabelung, Netzwerkintegration und Ablaufplanung.

6.4. Das formale Ende dieser Konzeptionsphase, sofern sie durchgeführt wird, ist der Projekt-Meilenstein "Design Freeze". Im Design-Freeze-Dokument ist das Layout für die Produktinstallation beschrieben. Dieses Dokument ist verbindlich für beispielsweise Netzwerkspezifikationen, Planung der Elektrik, Erdung, erforderliche Verkabelung, usw. Sollte der Kunde Änderungen einzelner Posten im Design-Freeze-Dokument verlangen, prüfen BRAINLAB und der Kunde, wie sich solche Änderungen praktisch auswirken. Die Entscheidung, ob der Änderungsprozess eingeleitet wird, liegt im alleinigen Ermessen BRAINLABs; eventuelle Zusatzkosten, die durch solche Änderungen entstehen, trägt der Kunde. Der Projektplan wird gegebenenfalls angepasst, um dem zusätzlichen Zeitaufwand für die Umsetzung solcher Änderungen Rechnung zu tragen. BRAINLAB ist jedoch in keinem Fall verpflichtet, die im Design-Freeze-Dokument festgelegten Daten zu ändern.

6.5. Der Kunde ist verpflichtet, das Design-Freeze-Dokument schriftlich abzunehmen.

6.6. Sollten zwischen dem abgestimmten Design-Freeze-Dokument und eventueller früherer Zeichnungen, Ausschreibungsvorgaben oder anderen Spezifikationen Widersprüche bestehen, ist das Design-Freeze-Dokument maßgeblich.

7. LIEFERUNG

7.1. BRAINLAB bemüht sich im wirtschaftlich sinnvollen Rahmen, die PRODUKTE innerhalb von 3 (in Worten: drei) Monaten nach Eingang der Auftragsbestätigung beim Kunden zu liefern, bzw. einen abgestimmten Liefertermin einzuhalten.

7.2. Sollte sich die LIEFERUNG aufgrund von höherer Gewalt, Streik, Schwierigkeiten mit Aufsichtsbehörden, Pandemie, Epidemie, Ausbruch einer schweren Viruserkrankung oder aufgrund von anderen unvorhergesehenen Umständen verzögern oder verhindert sein (ob diese den oben genannten Umständen ähnlich sind oder nicht), ist BRAINLAB abweichend von Ziffer 17.5. unten berechtigt, die LIEFERUNG oder Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Zeitspanne hinauszuschieben und/oder Teillieferungen vorzunehmen oder Teilleistungen zu erbringen.

7.3. Voraussetzung für die Einhaltung der geplanten Liefertermine ist eine rechtzeitige, korrekte Erfüllung der Mitwirkungspflichten durch den Kunden; dies betrifft insbesondere die Bereitstellung technischer Unterstützung sowie korrekter und vollständiger Daten und Angaben zu allen Aspekten, die die LIEFERUNG und Installation der PRODUKTE betreffen.

7.4. Wird der Liefertermin vom Kunden verschoben, oder verzögert sich die LIEFERUNG durch Umstände, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, so ist BRAINLAB nach billigem Ermessen berechtigt, die PRODUKTE einzulagern oder, wenn die Sendung bereits unterwegs ist, diese an die eigenen Betriebsstätten zurückzuführen. Ziffer 5.4 gilt entsprechend. Hierdurch entstehende Zusatzkosten trägt der Kunde, zum Beispiel auch die Transport- und/oder Lagerkosten, einschließlich Versicherung. Nach billigem Ermessen von BRAINLAB hat der Kunde ein zweckmäßiges Lager mit geeigneten Lagerbedingungen zur Verfügung zu stellen (z. B. klimatisiert und versichert). Die Geltendmachung weitergehender Schadenersatzforderungen behält sich BRAINLAB vor.

7.5. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass erforderlichenfalls der barrierefreie Transport von BRAINLABs Transportkisten von der Entladestelle des Kunden (einschließlich eines ausreichenden Parkplatzes für das Transportfahrzeug) bis zum Installationsort oder zum Lagerraum und gegebenenfalls vom Lagerraum zum Installationsort möglich ist. Wenn zwischen den Parteien nicht anders vereinbart, hat der Kunde eine Entladestelle bereitzustellen, an der das Entladen ohne Stromanschluss über die Hecktür möglich ist. Die Kosten für die bei Verkehrskontrollen notwendige Ausrüstung, für das Verzurren des Lieferguts, für Transportvorrichtungen oder Arbeitsaufwand, gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Türrahmen, Fluren, Decken oder anderen baulichen Einrichtungen, sowie Staub- und Lärmschutz im Zusammenhang mit vorhandener Ausstattung trägt der Kunde.

8. TRANSPORT UND GEFAHRÜBERGANG

8.1. BRAINLAB ist berechtigt, die Ware für den Transport auf Rechnung des Kunden zu versichern und geeignete Transportmittel für den Transport zum Standort des Kunden auszuwählen.

8.2. Sobald die PRODUKTE an den Kunden ausgeliefert werden, oder sobald BRAINLAB Lieferbereitschaft meldet, sollte sich die Auslieferung durch Umstände verzögern, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, geht das Risiko des Verlusts, des Diebstahls, der Beschädigung oder der Vernichtung der PRODUKTE, gleich aus welchen Gründen ("SCHADENSEINTRITT") auf den Kunden über. Der SCHADENSEINTRITT bei MIETGERÄTEN entbindet den Kunden nicht von seiner Pflicht zur Zahlung REGELMÄßIGER GEBÜHREN oder von der Erfüllung anderer vertraglicher Verpflichtungen. Der Kunde hat BRAINLAB umgehend schriftlich vom SCHADENSEINTRITT in Kenntnis zu setzen und innerhalb von 20 (in Worten: zwanzig) Tagen auf eigene Kosten die Reparatur eines MIETGERÄTES zu veranlassen, so dass dieses wieder in erstklassigen Zustand versetzt wird. Abweichend von der vorstehenden Bestimmung gilt: Hält BRAINLAB eine Reparatur nicht für sinnvoll, hat der Kunde nach Wahl von BRAINLAB auf eigene Kosten (i) einen Ersatz für beschädigte oder gestohlene MIETGERÄTE von BRAINLAB zu beschaffen oder (ii) BRAINLAB die Summe aus folgenden Beträgen zu zahlen: 1) alle aufgrund dieses Vertrages dann an BRAINLAB fälligen Beträge, 2) alle noch offenen REGELMÄßIGEN GEBÜHREN, die für die noch verbliebene LAUFZEIT zu zahlen sind, und 3) 20% (in Worten: zwanzig Prozent) der Summe aller BRAINLAB entstandenen Kosten für und im Zusammenhang mit Kauf und Bereitstellung der MIETGERÄTE, zuzüglich Steuern und sonstiger Abgaben.

8.3. Für MIETGERÄTE hat der Kunde auf eigene Kosten eine den Anforderungen von BRAINLAB genügende Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abzuschließen (dabei muss auch ein Schadensfall in einer Höhe abgedeckt sein, die - basierend auf der dann jeweils aktuellen Preisliste - mindestens dem vollen Wiederbeschaffungswert der unter MIETGERÄTE fallenden Hardware entspricht), die sowohl Sach- als auch Personenschäden deckt, welche durch die Nutzung oder Bedienung der MIETGERÄTE bzw. im Zusammenhang damit entstehen; die Deckungslimits der Versicherung müssen mindestens 1.000.000,- EUR pro Schadensfall und 3.000.000,- EUR insgesamt betragen.

9. INSTALLATION / FUNKTIONSPRÜFUNG / INSTALLATIONSBERICHT

9.1. PRODUKTE werden innerhalb von 3 (in Worten: drei) Monaten ab LIEFERUNG oder innerhalb einer anderen vereinbarten oder im ANGEBOT genannten Frist (i) in Form einer Ferninstallation oder (ii) von einem BRAINLAB Service-Ingenieur oder von Dritten, die BRAINLAB beauftragt, installiert. Die Installation vor Ort erfolgt grundsätzlich in höchstens zwei Terminen durch einen BRAINLAB-Ingenieur, wenn von BRAINLAB nicht anders angegeben. Wenn ein Termin ausreicht oder mehr als zwei Termine erforderlich sind, teilt BRAINLAB dies dem Kunden vorab mit. Einige PRODUKTE sind so konzipiert, dass sie ohne Beteiligung durch Brainlab vom Kunden selbst installiert werden, wie im jeweiligen Handbuch beschrieben.

9.2. Verzögert sich die Fertigstellung der Installation um mehr als 6 (in Worten: sechs) Monate ab LIEFERUNG aufgrund von Umständen, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, zum Beispiel falsche oder unvollständige Informationen bezüglich der technischen Ausstattung oder der Räumlichkeiten des Kunden, oder falsche oder fehlende Daten, so trägt der Kunde alle Mehrkosten, die sich aus dieser Verzögerung ergeben. Darüber hinaus ist BRAINLAB von der Verpflichtung zur Erbringung der Installationsleistung frei.

9.3. Sind für die Installation aufgrund von Umständen, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, mehr als die angegebene Anzahl von Terminen erforderlich, die ein Service-Ingenieur von BRAINLAB wahrnimmt, so trägt der Kunde die Mehrkosten.

9.4. In dem im ANGEBOT genannten Preis inbegriffen sind bis zu 10 (in Worten: zehn) Stunden Installationsarbeit durch einen Service-Ingenieur außerhalb der normalen Arbeitszeiten (Mo-Fr, 8:00 - 17:00 Uhr). Jede weitere angefangene Arbeitsstunde außerhalb der normalen Arbeitszeiten, die der Kunde anfordert, wird dem Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste von BRAINLAB in Rechnung gestellt.

9.5. Nach erfolgter Installation eines PRODKUTES oder Teilsystems wird von einem BRAINLAB Service-Ingenieur in den Räumen des Kunden oder über Fernprüfung eine Funktionsprüfung der PRODUKTE durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit des Systems anhand der Leistungsspezifikationen zu überprüfen. Bei diesem Test ist mindestens ein Vertreter des Kunden anwesend, falls Brainlab dies anfragt. Die Funktionsprüfung kann die Funktion der PRODUKTE im Zusammenhang mit Drittparteiprodukten umfassen. Nach Durchführung der Funtkonsprüfung erstellt Brainlab die FUNCTION CHECKLIST, welche der Kunde auf Anfrage von Brainlab gegenzeichnet.

9.6. Nach Fertigstellung der FUNCTION CHECKLIST erstellt Brainlab den INSTALLATIONSBERICHT, welcher vom Kunden bestätigt und gegengezeichnet wird. Abhängig vom PRODUKT und Standort des Kunden kann dies auf Papier oder elektronisch erfolgen. Falls eine Papierversion erstellt wird, kann diese auch als „Acceptance Protocol" bezeichnet sein. Der Kunde stimmt zu, dass die Unterschrift eines Arztes auf dem INSTALLATIONSBERICHT für den Kunden rechtswirksam ist. Der Inhalt des INSTALLATIONSBERICHTS wird Vertragsinhalt und dient als Beweis der Abnahme der PRODUKTE durch den Kunden. Das Formular des INSTALLATIONSBERICHTS wird dem Kunden vor der Installation auf Anfrage übermittelt.

9.7. Die Bestätigung des INSTALLATIONSBERICHTS darf nicht wegen unwesentlicher Funktionsstörungen verweigert werden, welche die Eignung des PRODUKTS zur sicheren Behandlung von Patienten nicht beeinträchtigen. Sollte der Kunde die Bestätigung des INSTALLATIONSBERICHTS aufgrund solcher unwesentlicher Funktionsstörungen verweigern, gilt die Bestätigung des INSTALLATIONSBERICHTS dennoch als erfolgt und die Abschlusszahlung als zur Zahlung fällig.

9.8. Die PRODUKTE dürfen nicht zur Behandlung von Patienten eingesetzt werden, bevor der INSTALLATIONSBERICHT unterzeichnet wurde.

9.9. Führt der Kunde vor der Unterzeichnung des entsprechenden INSTALLATIONSBERICHTS mit den PRODUKTEN eine Patientenbehandlung, gleich welcher Art, durch, gilt das Produkt als abgenommen, und die letzte Teilzahlung wird fällig.

9.10. Für die Effektivität, Richtigkeit, Kosten und pünktliche Umsetzung klinischer, physikalischer und ärztlicher Aufbauabläufe, darunter insbesondere auch die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, oder für die eventuelle Übernahme und Dokumentation von Strahlungsdaten ist allein der Kunde verantwortlich.

10. MÄNGELUNTERSUCHUNG UND -RÜGE

10.1. Der Kunde hat die PRODUKTE samt ihrer Verpackung umgehend bei LIEFERUNG zu inspizieren und dem Spediteur einen eventuellen Schaden unverzüglich anzuzeigen.

10.2. Im Rahmen der Funktionsprüfung, sofern diese erfolgt, testet der Kunde das PRODUKT zusammen mit einem BRAINLAB Service-Ingenieur. Alle Mängel oder Fehlteile werden in den INSTALLATIONSBERICHT aufgenommen.

10.3. Reklamationen aufgrund von Fehlfunktionen oder Fehlteilen, die nicht, wie oben beschrieben, im Abnahmeprotokoll aufgeführt sind, sind ausgeschlossen, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Untersuchung nicht erkennbar waren.

10.4. Zeigt sich ein solcher versteckter Mangel später, so muss dieser BRAINLAB innerhalb von 14 Tagen nach Kenntnis durch den Kunden angezeigt werden. Andernfalls gelten die PRODUKTE auch in Ansehung dieses Mangels als abgenommen.

11. NUTZERTRAINING / OP-BEGLEITUNG

11.1. Der Vertrag kann auch eine bestimmte Anzahl von Nutzertrainings oder OP-Begleitungen umfassen. Jedes weitere Nutzertraining und jede weitere OP-Begleitung, die der Kunde anfordert, werden dem Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste von BRAINLAB in Rechnung gestellt, es sei denn, das Training ist von einem besetehenden Servicevertrag für Hardware („SERVICEVERTRAG"), LICENSE SUPPORT oder APPLICATION SUPPORT abgedeckt. Dies gilt auch, wenn ein solches Training nach Brainlabs billigem Ermessen im Zusammenhang mit Updates oder Upgrades notwendig ist.

11.2. Nach der erfolgreichen Durchführung von Nutzertrainings für BRAINLAB-PRODUKTE muss das Abnahmeprotokoll für die Trainings von einem zeichnungsberechtigten Vertreter des Kunden unterzeichnet werden.

11.3. Vor Durchführung des jeweiligen Nutzertrainings und Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls dafür dürfen PRODUKTE nicht eingesetzt werden.

11.4. Der Kunde gewährleistet, dass die PRODUKTE nur durch geschultes Personal betrieben werden.

12. GEWÄHRLEISTUNG

12.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 (in Worten: ein) Jahr und beginnt zum frühesten der folgenden Zeitpunkte: (i) 6 Monate nach LIEFERUNG oder,

wenn sich die LIEFERUNG durch Umstände, die der Kunde verursacht oder zu vertreten hat, verzögert, 6 Monate, nachdem BRAINLAB Lieferbereitschaft anzeigt, (ii) 3 Monate nach Installation, (iii) mit der Bestätigung des INSTALLATIONSBERICHTS, oder (iv) mit der ersten Benutzung des PRODUKTES.

12.2. BRAINLAB ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl zu reparieren oder durch Austausch von Teilen oder LIEFERUNG mangelfreier PRODUKTE zu beheben. Bei Fehlschlagen der vorgenannten Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist kann der Kunde nach seiner Wahl eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises oder die Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen.

12.3. Innerhalb der Gewährleistungsfrist kann der Kunde bis zu 10 (in Worten: zehn) Arbeitsstunden eines Service-Ingenieurs außerhalb der normalen Arbeitszeiten in Anspruch nehmen. Jede weitere angefangene Arbeitsstunde außerhalb der normalen Arbeitszeiten, die der Kunde anfordert, wird dem Kunden gemäß der jeweils gültigen Preisliste von BRAINLAB in Rechnung gestellt.

12.4. Die Fehlerfreiheit der PRODUKTE ist ausschließlich anhand der Spezifikationen zu beurteilen, welche hiermit Vertragsinhalt werden. Unangekündigte Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten, soweit sie nur unwesentlich sind und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen.

12.5. Im Interesse einer effizienten Nutzung seltener, hochwertiger Materialien können PRODUKTE Teile aus wiederverwerteten Stoffen enthalten. Diese Teile werden dem selben hohen Qualitätsstandard gerecht wie andere Teile und unterliegen ebenfalls diesen Gewährleistungsvorschriften.

12.6. Für Handelsüblichkeit und/oder die Eignung für einen bestimmten Zweck wird keine Gewähr übernommen, soweit vertraglich nicht etwas anderes vereinbart wurde. Gewährleistung für normale Abnutzung und Verschleiß ist ebenfalls ausgeschlossen.

12.7. Werden im Rahmen der Gewährleistung Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile eingebaut, so erstreckt sich die Gewährleistungsfrist für diese Reparaturen und Ersatzteile auf den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Gewährleistungsfrist. Die im Rahmen der Gewährleistung ersetzten Originalteile gehen in das Eigentum von BRAINLAB über.

12.8. Die Geltendmachung von Ansprüchen des Kunden bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

12.9. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht im Hinblick auf von BRAINLAB abgegebene Beschaffenheitsgarantien.

12.10. Die Kosten für Verschleißteile und Zubehör, die gegebenenfalls zur Nutzung der PRODUKTE benötigt werden, sowie die weiteren Betriebskosten übernimmt der Kunde.

13. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLÜSSE UND SERVICELEISTUNGEN

13.1. In den folgenden Fällen ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen und BRAINLAB darüber hinaus nicht verpflichtet, SERVICELEISTUNGEN zu erbringen:

- mangelnde Sorgfalt bei Pflege oder Bedienung;
- Benutzung der PRODUKTE, die nicht den Handbüchern, der Bedienungsanleitung sowie den Instruktionen von BRAINLAB entspricht und mit dem zumutbaren Maß an Sorgfalt erfolgt;
- Nutzung von PRODUKTEN zusammen mit Geräten, Geräteteilen oder Zubehörteilen, die BRAINLAB nicht ausdrücklich für diese kombinierte Nutzung freigegeben hat;
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten an PRODUKTEN, die nicht von BRAINLAB autorisiert sind;
- unerlaubte Veränderung von PRODUKTEN;
- nicht sofort erfolgte Meldung von Fehlfunktionen eines PRODUKTES, oder Weiterbenutzung eines PRODUKTES bei Vorliegen einer Fehlfunktion;
- vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Mängel, Fehlfunktionen oder Beschädigungen;
- Umstände, die BRAINLAB nicht zu vertreten hat, insbesondere höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Stromausfälle und/oder andere äußeren Einflüsse.

13.2. Die Durchführung von SERVICELEISTUNGEN außerhalb der in Punkt 12.1. festgelegten Gewährleistungsfrist setzt das Bestehen eines Servicevertrages oder, im Falle von SOFTWARE, das Bestehen eines LICENSE SUPPORT Vertrages (nur remote Service) bzw. eines APPLICATION SUPPORT Vertrages (onsite Service) voraus. SOFTWARE Subscriptions enthalten automatisch einen LICENSE SUPPORT Vertrag. Für den Fall, dass ein Servicevertrag oder ein LICENSE SUPORT / APPLICATION SUPPORT Vertrag (zusammen "SERVICESCHUTZ") zu dem Zeitpunkt, wenn eine SERVICELEISTUNG erforderlich wird, nicht bestehen, dann kann der SERVICESCHUTZ erworben werden gegen Zahlung der Vergütung, die fällig gewesen wäre, wenn SERVICESCHUTZ seit Ende der Laufzeit des letzten Servicevertrages oder LICENSE Support / APPLICATION SUPPORT Vertrages oder, falls ein SERVICESCHUTZ zuvor nicht bestand, seit dem Ende der Gewährleistungsfrist bestanden hätte.

13.3. Unbeschadet entgegenstehender Regelungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im ANGEBOT oder einem separaten Servicevertrag hat BRAINLAB das Recht, einen laufenden Servicevertrag, eine laufende SOFTWARElizenz, einen LICENSE SUPPORT Vertrag und/oder einen APPLICATION SUPPORT Vertrag über MIETGERÄTE nach untenstehendem Artikel 17, sowie jedes andere Dauerschuldverhältnis ganz oder teilweise zu kündigen falls ein PRODUKT, das Gegenstand des betreffenden Vertrages ist, das von BRAINLAB oder dem OEM Hersteller angegebene „End of Service" Datum erreicht oder anderweitig von BRAINLAB oder dem OEM Hersteller nicht mehr vermarktet wird. Sobald die Kündigung gemäß diesem Abschnitt wirsam wird, erstattet BRAINLAB dem Kunden den Anteil des bereits bezahlten Betrages, welcher der nicht in Anspruch genommenen Vertragsdauer entspricht. BRAINLAB ist nicht verpflichtet, nach dem "End of Service" Datum, welches dem Kunden frühzeitig mitgeteilt werden wird, SERVICELEISTUNGEN zu erbringen oder Ersatzteile zu liefern.

13.4. Der Kunde hat BRAINLAB freien Zugang zu den PRODUKTEN zu gewähren, zum Beispiel auch Online-Zugriff, wenn Fernwartung erbracht wird. Dieser Zugang darf insbesondere nicht von einer Beschränkung der Haftung des Kunden abhängig gemacht werden. Der Kunde hat einen geeigneten Arbeitsplatz bereitzustellen, bei Bedarf mit Zugang zu einem Telefon. BRAINLAB nutzt diese Telefonleitung ausschließlich zur Erbringung der SERVICELEISTUNGEN.

13.5. Der Kunde hat am Standort der PRODUKTE für ein sicheres Arbeitsumfeld zu sorgen. Insbesondere hat der Kunde BRAINLAB über bestehende Sicherheitsbestimmungen zu informieren, die für das Personal von BRAINLAB relevant sind.

13.6. Der Kunde und BRAINLAB vereinbaren Datum und Uhrzeit von Serviceterminen mindestens 48 Stunden im Voraus. Dies gilt nicht für SERVICELEISTUNGEN, die nach Zeit- und Materialaufwand abgerechnet werden und gegebenenfalls eine längere Vorlaufzeit voraussetzen.

13.7. BRAINLAB erbringt SERVICELEISTUNGEN von Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten und an Feiertagen erbrachte SERVICELEISTUNGEN werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

13.8. Der Kunde hat BRAINLAB mindestens 24 Stunden im Voraus zu benachrichtigen, wenn er SERVICELEISTUNGEN, Installation oder andere Termine aus Gründen, die er verursacht oder zu vertreten hat, absagen möchte.

13.9. Sollte der Kunde BRAINLAB nicht rechtzeitig Bescheid geben, ist BRAINLAB berechtigt, dem Kunden alle im Zusammenhang mit dem Termin in nachvollziehbarem Umfang angefallenen Kosten in Rechnung zu stellen.

13.10. Der Kunde stellt sicher, dass vor der Durchführung von SERVICEarbeiten durch BRAINLAB sowie auch sonst in regelmäßigen Abständen eine Sicherungskopie der auf den PRODUKTEN gespeicherten Daten erstellt wird. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn BRAINLAB laufende SERVICELEISTUNGEN erbringt, zum Beispiel durch das Bereitstellen von cloud services.

14. UNTERBRECHUNG DER NUTZUNG

Für den Fall, dass Fehlfunktionen auftreten, wie auch immer diese aussehen mögen, ist die Nutzung der PRODUKTE sofort zu unterlassen. Der Kunde wird BRAINLAB umgehend hierüber informieren und die Nutzung der PRODUKTE nicht vor Empfang einer entsprechenden Mitteilung von BRAINLAB wieder aufnehmen. Allen in diesem Zusammenhang von BRAINLAB gegebenen Instruktionen ist Folge zu leisten.

15. GEISTIGES EIGENTUM, SOFTWARELIZENZEN

15.1. Alle Rechte an Patenten, Marken, SOFTWARE und anderem geistigen Eigentum verbleiben bei BRAINLAB und den jeweiligen Lizenzgebern.

15.2. BRAINLAB räumt dem Kunden vorbehaltlich der in diesen Geschäftsbedingungen genannten Einschränkungen ein beschränktes, nicht exklusives, nicht übertragbares Nutzungsrecht für auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen erworbene SOFTWARE ein. Die Software darf nur (a) im Rahmen der Zweckbestimmung (intended use) und